

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עאידה תומא סלימאן
יוסף עטאונה
עופר כסיף
איימן עודה
אחמד טיבי

1252/25/פ

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – התאמת קצבת הסיעוד להעלאת שכר המינימום), התשפ"ג–2023

1. הוספת סעיף 1225. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 1225 יבוא :

"תוספת בשל עלייה 1225. מבוטח הזכאי לגמלה לפי סעיף 224(א) או לפי בשכר המינימום סעיף 225א, יהיה זכאי לתוספת לגמלה בשיעור מקצבת יחיד מלאה השווה לשיעור עליית סכום שכר המינימום באותו מועד לעומת שכר המינימום ביום י"א בניסן התשע"ה (31 במרס 2015)".

2. תחילה תחילתו של סעיף 1225 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ב-1 בחודש שלאחר יום פרסומו.

דבר הסבר

שכר המינימום מועלה מעת לעת, כדי לאפשר קיום בכבוד לעובדים המשתכרים שכר מינימום גם כאשר יוקר המחיה עולה ומוצרים בסיסיים מתייקרים. עם זאת, כאשר שכר המינימום עולה, בלי שהגמלאות המשתלמות על ידי המוסד לביטוח לאומי מתעדכנות, נאלצים הזכאים לגמלת סיעוד לשלם שכר גבוה יותר לעובדים סיעודיים המועסקים על ידם, בלי שהגמלה שממנה הם אמורים לשלם את שכר העובד עולה בהתאם. מקבלי הגמלה נזקקים לעזרתם של העובדים לצורך תפקוד בסיסי יום-יומי, ולמעשה גמלת הסיעוד נועדה לשלם את שכרם. מוצע לפתור בעיה זו באמצעות קביעת מנגנון של העלאה אוטומטית של גמלת הסיעוד בהתאם

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

להעלאת שכר המינימום, על ידי מתן תוספת בשיעור ההעלאה בשכר מינימום שיחושב מקצבת יחיד מלאה. כך, כאשר הזכאים לגמלה יאלצו לשלם יותר לעובדים המועסקים על ידיהם, הם גם יזכו לתוספת לגמלה ולא יאלצו לשלם את הפער מכיסם.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/1097/24).

הצעת החוק זהה לפ/1097/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)